P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alpianor als Pulu Bin Dari;
2. Tempat lahir : Buntoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001/RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/VII/2023/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/17.a/VII/2023/Res Narkoba sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kkn tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIANOR Als PULU Bin DARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga)** bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 11 (sebelas) paket plastik klip berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PIMPING Als BAPAK DIRLY Bin RUBET;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek CEARBELL'S Original since 1986;
- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 10 Pro warna silver berstiker warna kuning dengan no simcard 0813460040111, IMEI 1 354152540909083, IMEI 2 354152540909091;
- 1 (satu) buah dompet Handphone kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa ALPIANOR Als PULU Bin DARI, pada hari Sabtu, tanggal 15 bulan Juli tahun 2023 sekira jam 20.00 Wib sampai dengan hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Minggu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah didatangi oleh supir truk yang sedang membeli minum di warung, selanjutnya supir truk tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis shabu dan ingin membeli narkotika dengan harga peket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya ada paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga kemudian supir truk tersebut membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi PIMPING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan banyak orang yang sedang cari bahan (narkotika) sehingga kemudian pada sekira jam 20.00 Wib saksi PIMPING mendatangi Terdakwa yang berada di samping warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan sebuah bungkusan plastik rokok yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 11 (sebelas) paket plastik narkotika jenis shabu didalam dompet Terdakwa, sedangkan saksi PIMPING langsung pergi. Adapun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelian narkotika antara Terdakwa dengan saksi PIMPING tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 20.30 Wib saksi BRIPDA GATANG bersama Kepolisian Sektor Sepang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan di sebuah warung di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kemudian atas informasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira jam 00.30 Wib saksi BRIPDA GATANG dan saksi BRIPDA CHARLY bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Sepang mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang berada di warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan atas Terdakwa dan tempat keberadaan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HENDRA. Pada saat penggeledahan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan didalam sebuah dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi PIMPING, selain narkotika tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ditemukan dalam keberadaan Terdakwa berasal dari saksi PIMPING sehingga Terdakwa diminta untuk menghubungi saksi PIMPING, dan tidak berselang lama pada akhirnya datang saksi PIMPING ke warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya ditanyakan kepada saksi PIMPING terkait kebenaran asal 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi PIMPING pada saat itu mengakui bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan narkotika yang sebelumnya diserahkan oleh saksi PIMPING kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan atas saksi PIMPING ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik saksi PIMPING, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa telah membeli/menerima narkotika jenis shabu dari saksi PIMPING sebanyak 5 (lima) kali dan atas narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa didapatkan dari saksi PIMPING dengan harga setiap paketnya Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga perpaketnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika tersebut terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 513/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0496 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2578 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 11 (sebelas) paket plastic klipberisi narkotika jenis shabu dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa ALPIANOR Als PULU Bin DARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ALPIANOR Als PULU Bin DARI, pada hari Minggu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi PIMPING dengan menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan banyak orang yang sedang cari bahan (narkotika) sehingga kemudian pada sekira jam 20.00 Wib saksi PIMPING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa yang berada di samping warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan sebuah bungkusan plastik rokok yang didalamnya berisi 11 (sebelas) paket plastik narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 11 (sebelas) paket plastik narkotika jenis shabu didalam dompet Terdakwa, sedangkan saksi PIMPING langsung pergi. Adapun pembelian narkotika antara Terdakwa dengan saksi PIMPING tersebut dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekira jam 20.30 Wib saksi BRIPDA GATANG bersama Kepolisian Sektor Sepang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan di sebuah warung di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kemudian atas informasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira jam 00.30 Wib saksi BRIPDA GATANG dan saksi BRIPDA CHARLY bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Sepang mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang berada di warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan atas Terdakwa dan tempat keberadaan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HENDRA. Pada saat penggeledahan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan didalam sebuah dompet milik Terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapatkan dari saksi PIMPING, selain narkotika tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ditemukan dalam keberadaan Terdakwa berasal dari saksi PIMPING sehingga Terdakwa diminta untuk menghubungi saksi PIMPING, dan tidak berselang lama pada akhirnya datang saksi PIMPING ke warung milik Sdr. DARI yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun Palangka Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya ditanyakan kepada saksi PIMPING terkait kebenaran asal 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi PIMPING pada saat itu mengakui bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan narkotika yang sebelumnya diserahkan oleh saksi PIMPING kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan atas saksi PIMPING ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik saksi PIMPING, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa telah membeli/menerima narkotika jenis shabu dari saksi PIMPING sebanyak 5 (lima) kali dan atas narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa didapatkan dari saksi PIMPING dengan harga setiap paketnya Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga perpaketnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 513/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0496 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2578 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket plastic klipberisi narkotika jenis shabu dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa ALPIANOR Als PULU Bin DARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPDA GATANG SANTOSO SILAI Als GATANG Bin SURIADI P. SILAI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personal Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut Informasi dari masyarakat atas adanya transaksi narkotika di warung milik Sdr. Dari tersebut yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas, sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung milik Sdr. Dari tersebut;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hendra didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Pimping, selain narkotika tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika, dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena pengakuan dari Terdakwa barang bukti narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. Pimping, selanjutnya pihak kepolisian memancing Sdr. Pimping untuk datang ke warung milik Sdr. Dari tersebut, dengan cara meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Pimping dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Pimping dengan menggunakan sepeda motor honda CRF ke warung milik Sdr. Dari, kemudian langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Sdr. Pimping dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik Sdr. Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek Esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu turut ditanyakan kepada Sdr. Pimping atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Pimping mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku telah membeli dari Sdr. Pimping sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerima narkotika dari Sdr. Pimping sudah berbentuk paketan dan diberikan harga oleh Sdr. Pimping Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, atas narkotika yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Pimping, awalnya didapatkan dari Sdr. Cucun;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Pimping membeli dari Sdr. Cuncun dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap kantong dengan berat 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Pimping, saksi bersama anggota kepolisian juga menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Pimping atas ijin penguasaan narkotika, dan keduanya mengaku tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima maupun menguasai narkotika serta tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA CHARLY Y CARSTEN JEREMMY WALES Bin FRANS J.O. WALES**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh personal Polres Gunung Mas sebagai tindaklanjut Informasi dari masyarakat atas adanya transaksi narkotika di warung milik Sdr. Dari tersebut yang merupakan wilayah hukum Polres Gunung Mas, sehingga pihak kepolisian melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung milik Sdr. Dari tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hendra didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Pimping, selain narkotika tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika, dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena pengakuan dari Terdakwa barang bukti narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. Pimping, selanjutnya pihak kepolisian memancing Sdr. Pimping untuk datang ke warung milik Sdr. Dari tersebut, dengan cara meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Pimping dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Pimping dengan menggunakan sepeda motor honda CRF ke warung milik Sdr. Dari, kemudian langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Sdr. Pimping dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik Sdr. Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek Esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu turut ditanyakan kepada Sdr. Pimping atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Pimping mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku telah membeli dari Sdr. Pimping sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerima narkotika dari Sdr. Pimping sudah berbentuk paketan dan diberikan harga oleh Sdr. Pimping Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya, dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, atas narkotika yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Pimping, awalnya didapatkan dari Sdr. Cucun;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Pimping membeli dari Sdr. Cuncun dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap kantong dengan berat 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Pimping, saksi bersama anggota kepolisian juga menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Pimping atas ijin penguasaan narkotika, dan keduanya mengaku tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima maupun menguasai narkotika serta tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRA PRASETYO Bin BAMBANG BUDIANTO**, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Sdr. Alpianor dan Sdr. Pimping;
- Bahwa saksi menerangkan ada ditempat kejadian dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Alpianor dan Sdr. Pimping yang ditangkap saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan yang diamankan dari Sdr. Pimping pada saat itu barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik saksi Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang diamankan dari Sdr. Alpianor yang saksi ketahui dan diperlihatkan oleh anggota kepolisian yaitu 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib awal penangkapan tersebut berawal pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi sedang menjaga warung milik orang tua dari Sdr. Alpianor selanjutnya datang anggota Polres Gunung Mas mengamankan Sdr. Alpianor di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Sdr. Alpianor merupakan narkotika jenis shabu milik Sdr. Alpianor yang didapatkan dari Sdr. Pimping, selain narkotika tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. Selanjutnya pihak kepolisian meminta Sdr. Alpianor untuk menghubungi Sdr. Pimping dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Pimping dengan menggunakan sepeda motor honda CRF ke warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Sdr. Pimping dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik Sdr. Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat itu turut ditanyakan kepada Sdr. Pimping atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Sdr. Alpianor dan Sdr. Pimping mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdr. Alpianor;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi **PIMPING Als BAPAK DIRLY Bin RUBET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi telah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, dengan setoran yang harus disetorkan oleh Terdakwa yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saksi ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu milik saksi, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa berasal dari saksi yang diserahkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa narkotika yang didapatkan pada penangkapan Terdakwa dan saksi, merupakan narkotika yang didapatkan saksi dari Sdr. Cucun;
- Bahwa saksi awalnya membeli narkotika sebanyak 2 (dua) kantong kepada Sdr. Cucun dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap kantongnya (1 kantong=5 (lima) gram), atas narkotika yang didapatkan dari Sdr. Cuncun tersebut saksi paketkan kembali menjadi beberapa paket yang selanjutnya dititipkan kepada Terdakwa 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sebelas) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap paketnya, dan juga 14 (empat belas) paket yang pada saat itu diantar oleh saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi di persidangan membenarkan foto yang ditunjukan Penuntut Umum, adalah tempat saksi menyerahkan narkotika kepada Terdakwa;
- Benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan, adalah narkotika yang diamankan dari Terdakwa dan dari saksi sendiri, atas barang bukti berupa handphone saksi gunakan sebagai sarana komunikasi untuk jual beli narkotika jenis shabu, sedangkan sepeda motor CRF digunakan untuk sarana transportasi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Benar apabila saksi berhasil menjual narkotika dari Sdr. Cuncun, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh saksi kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima maupun menguasai narkotika jenis shabu serta tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 513/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0496 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2578 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Pimping telah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, dengan setoran yang harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Pimping, yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Pimping sebanyak 6 (enam) kali sampai saat ditangkap kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada saksi Pimping ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu milik saksi Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa berasal dari saksi Pimping yang diserahkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan foto yang ditunjukan Penuntut Umum, adalah tempat Terdakwa ditangkap dan tempat saksi Pimping menyerahkan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum, adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan transaksi narkotika antara Terdakwa dengan saksi Pimping;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika dari saksi Pimping, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima maupun menguasai narkotika jenis shabu serta tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket plastik klip berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram*;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek CEARBELL'S Original since 1986;
- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 10 Pro warna silver berstiker warna kuning dengan No. Simcard 0813460040111, IMEI 1: 354152540909083, IMEI 2: 354152540909091;
- 1 (satu) buah dompet Handphone kulit warna coklat;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Pimping oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hendra didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Pimping, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pendalaman atas keterangan Terdakwa, sehingga pihak kepolisian memancing Sdr. Pimping untuk datang ke warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Pimping dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Pimping dengan menggunakan sepeda motor honda CRF ke warung milik Sdr. Dari, kemudian langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Sdr. Pimping dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik saksi Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada saat itu turut ditanyakan kepada Sdr. Pimping atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Pimping mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Pimping sebanyak 6 (enam) kali dan sudah berbentuk paketan, pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Pimping yang keenam kalinya, Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket yang diberikan harga oleh Sdr. Pimping yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Pimping sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika yang didapatkan pada penangkapan Terdakwa dan Sdr. Pimping, awalnya didapatkan Sdr. Pimping dari Sdr. Cucun sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 5 (lima) gram per kantongnya, dengan harga setiap kantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang selanjutnya Sdr. Pimping paketkan kembali dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan dari Terdakwa merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Pimping, dan digunakan oleh Terdakwa untuk jual beli narkotika, serta uang tunai yang didapatkan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika yang diakui telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Pimping;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 513/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0496 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2578 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Alpianor Als Pulu Bin Dari telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/KKN/Enz.2/10/2023 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Alpianor Als Pulu Bin Dari telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Alpianor Als Pulu Bin Dari adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Pimping oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 00.30 Wib di warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan pemanggilan kepada masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hendra didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Pimping, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE warna silver kuning dengan simcard No. 081346004011 beserta dompet handphone warna coklat yang diakui sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan pendalaman atas keterangan Terdakwa, sehingga pihak kepolisian memancing Sdr. Pimping untuk datang ke warung milik Sdr. Dari yang beralamat di Jalan Lintas Provinsi Kuala Kurun-Palangka Raya, RT.001 RW.001, Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Pimping dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. Pimping dengan menggunakan sepeda motor honda CRF ke warung milik Sdr. Dari, kemudian langsung dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Sdr. Pimping dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang kemudian diakui merupakan narkotika jenis shabu milik saksi Pimping, 1 (satu) bungkus rokok merek esse change double warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru beserta simcard No. 085216254161, 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam merah tanpa Nopol dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada saat itu turut ditanyakan kepada Sdr. Pimping atas 11 (sebelas) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Pimping mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Pimping sebanyak 6 (enam) kali dan sudah berbentuk paketan, pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Pimping yang keenam kalinya, Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket yang diberikan harga oleh Sdr. Pimping yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Pimping sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika yang didapatkan pada penangkapan Terdakwa dan Sdr. Pimping, awalnya didapatkan Sdr. Pimping dari Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cucun sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 5 (lima) gram per kantongnya, dengan harga setiap kantongnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang selanjutnya Sdr. Pimping paketkan kembali dan diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone yang ditemukan dari Terdakwa merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Pimping, dan digunakan oleh Terdakwa untuk jual beli narkotika, serta uang tunai yang didapatkan dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika yang diakui telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Pimping;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 513/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 23.098.11.16.05.0496 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bertuliskan huruf L berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,2578 gram (plastik klip kecil bertulis huruf L + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Pimping sebanyak 6 (enam) kali dan sudah berbentuk paketan, pada saat Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Pimping yang keenam kalinya, Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket yang diberikan harga oleh Sdr. Pimping yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut seluruhnya terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menyetor uang kepada Sdr. Pimping sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara atas nama Sdr. Pimping Als Bapak Dirly Bin Rubet karena memiliki kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Pimping, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek CEARBELL'S Original since 1986;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 0813460040111;
- 1 (satu) buah dompet Handphone kulit warna coklat;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 10 Pro warna silver berstiker warna kuning, IMEI 1: 354152540909083, IMEI 2: 354152540909091
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIANOR Als PULU Bin DARI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 3,58 (tiga koma lima delapan) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri 3,55 (tiga koma lima lima) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pimping Als Bapak Dirly Bin Rubet;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek CEARBELL'S Original since 1986;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 0813460040111;
- 1 (satu) buah dompet Handphone kulit warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX NOTE 10 Pro warna silver berstiker warna kuning, IMEI 1: 354152540909083, IMEI 2: 354152540909091;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Bukti Firmansyah, S.H., M.H.
Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)